

מסורת הש"ס

(א) לקמן 5. פסחים נט: (וימא' פח:); 6. יומא פ:; 7. שבוטות טו:; סוטה טו. (מנחות נה:); 8. (מנחות יט: וש"נ); 9. בי"ב קטו, (ש"י געיל ח: כ: כד:); 10. [נכרות ל: כטובות נט:]; 11. [נדרש"ל]; 12. ונפ"ע חוסי' פסחים קז: ד"ה דלמא' ותוספות מ"ר כג. ד"ה פסק ותוספות ז"ק קי. ד"ה אכילה; 13. [ועי' ה"טוב חוסי' מנחות נג. ד"ה מ"ל תהי'];

חנוכה

הגהות הב"ח (רש"י ד"ה ואי לאו וכו' דכתיב בסדר שמיני ואכלנה מצות:

חנוכה

תוספות ישנים

(א) וי"ל (ב' דמרי עמי' הוו תמחיל' גסה היכא שאכל כל זכרו וסתי' דשמו מלאכול עוד כשאכל יותר לא מקריא' אותה אכילה אכילה גסה אכל היכא דלא הסיח דשמו אכן אוכל דלא יותר ממא' שהיה שבע בפסח' מקרי אותה אכילה אכילה גסה עוד וי"ל דלאחי אכילת פסחים דלא מיעביד' דהא לא ממעטינן מקריא דלפי אוכל' (שמות יד ד) כי אם חולה חזקן (פסחים קא). שאינו רחוי' ככל לאכילה אכל אכילה אכילה גסה גמורה מותרת דפסקי מיהא קעביד אכל בכל מקום אכילה גסה לא שמה אכילה ואין חילוק באכילה גסה: בצורת אמרה רחמנא פ"ה דכתיב ואלולו מצות. ולא הריא' דהא בשמיני של מילואים כתיב ודורות משעה לא ילפינן אלא גירא' מצות אמר רחמנא דכתיב (ויקרא ו' 1) לא תאפה חמץ חלקם א"י משום דכתיב (ויקרא ב' 8) מזה תהיה וכו' יחא דקאמר להכי תנא ביה קרא לעכב וקשה דלזין זה לעכב ממנ' שהי' קרא אחרינא לא כתיב למעוטי חלות דהא אמרי' לעולם מזה היא ולא חוץ' בשום מקום לעכב אם לא כתיב מרי קריאי דמשמע שנה הכתוב לעכב וי"ל לעכב לאו דוקא אלא רי"ל לעכב שלא יוצא חלות אכל זה אינו לעכב ממנ' כי אם למזוה ולמאי דפרישית עינא דודאי לעכב היו מקרא' דמזות תאכל דכבר דהא ירמניהון: **היכא דאיכא אז דלא שקיל**. יצט' נחלה לא תתקיים מצות יצוט: **איסמייה**. לכולה מתני' דמשנה שאינה זריכה היא: **אמר ליה לא**. תסמייה דלח' הלכה כרבי יהודה **הוא דקשיא** לך. היכי שזיק רבנן ועביד כרבי יהודה ואפכת לה ושפיר עבדת דאפכת לה: **בתני' אסור בקרובותיה**. כאליו היא אשתו וכל קרובות הנאסרות ממנת אשה גמורה אסורות מדרבנן צמלוזה: הוא

שבתחלה. קודם שהוקדשה מנחה זו היתה עליו בכלל היתר: ונאסרה כשהוקדשה וחזרה והותרה בהקטרת הקומץ: יכול פחזור וכו'.

כדמפרש: בשלמא לרבא דאמר רבנן היא. ומזוה קמני ולא קמני למזוה: **ה"ק נו'** ואכלו **אוסס**. את הקדשים אשר כופר בהם כי היכי

שבתחלה היתה עליו בכלל היתר נאסרה וחזרה והותרה יכול תחזור להיתירה הראשון **ת"ל** מצות תאכל במקום קדוש *מצוה בשלמא לרבא דאמר הא מזני רבנן היא הכא הכי קאמר מצות תאכל במקום קדוש מצוה שבתחלה היתה עליו בכלל היתר רצה אוכלה רצה אינו אוכלה נאסרה חזרה והותרה יכול תחזור להיתירה הראשון רצה אוכלה רצה אינו אוכלה רצה אינו אוכלה והכתיב **י** ואכלו אותם אשר כופר בהם ^(ב)מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין אלא רצה הוא אוכלה רצה כהן אחר אוכלה **ת"ל** מצות תאכל במקום קדוש מצוה אלא לרב יצחק בר אבדימי דאמר אבא שאול היא הכא מאי תרי גווני איכא וכי תימא רצה לתאבון אוכלה רצה אכילה גסה אוכלה אכילה גסה מי שמה אכילה והאמר רי"ל ^(ג)האוכל אכילה גסה ביוה"כ פטור ²מלא תעונה אלא רצה מצה אוכלה רצה חמוץ אוכלה והכתיב ³לא תאפה חמוץ חלקם ^(א)ואמר ריש לקיש יואפילו חלקם לא תאפה חמוץ אלא רצה מצה אוכלה רצה חלוט אוכלה האי חלוט היכי דמי אי מצה היא הא מצה היא ואי לא מצה היא מצות אמר רחמנא לא לעולם אימא לך מצה היא ולהכי ^(ד)תנא ביה קרא לעכב אלא חלוט מצה היא דקאמרינן למאי הלכתא לומר השאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח אע"פ דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור לחם עוני קרינא ביה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח: **בתני'** החולין ליבמתו היא הוא כאחד מן האחין לנחלה ואם יש שם אב נכסים של אב ייבמות את יבמתו זכה בנכסים של אחיו ר' יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב נכסים של אב: **גמ'** פשיטא סד"א חליצה במקום יבום קיימא ונשקול כולוהו נכסי קמ"ל אי הכי הרי הוא

החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

רצה כהן אחר אובלה. והא דדרשינן צפ"צ דקדושין (דף נג.) לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו היינו של אותו משמר או של אותו בית אב א"י הכל מרצוי ילפינן דכהן המקריב לריך שאכל ממנה ולא כולה: **מאי** תרי גווני **איבא**. דליכא למימר רצה לשם סעודה אוכלה רצה לשם מזוה דאין לריך שימכוין לשם מזוה אלא שלא היא אוכלה אכילה גסה:

אכילה נסח ביוה"כ **פטור**. ואי"ת דאמר צפרק מי שאמר הריני מזיר (מיר דף כג. וסס) כי ישרים דרכי ה' לדיקים ילכו צט ופושעים יכשלו צס (הושע יד) משל לצ' בני אדם שזלו פסמיהן אחד אכלו לשם פסחו ואחד אכלו אכילה גסה ומשמע הסם דתרווייהו נפקי אלמא הוא אכילה וי"ל דמרי עיניי אכילה גסה הסם ט א: **מצות אפר רחמנא**. פי' צקונת' ואכלוהו מצות אלל המוצח וגו' ובשמיני של מלואים כתיב ואפילו לשמואל דאמר בריש הקומץ רצה (מנחות דף יט:); דלא ילפינן דורות משעה שמא הכא איכא שום יתור: **שנה** בה קרא **לעכב**. הך דהכא לא הוי כמו שנה עליו הכתוב לעכב דעלמא דמיהכא יתיבי לעכב דלמא למזוה הוא דאמר רחמנא דלא ליעצד חלוט אלא לעכב כלומר דצעין מזה מעלייתא ולא חלוטו ט:

כיון דהדר אפייה בתנור. או באילפס לחם איקרי ואדם יוצא

בה ידי חובתו צפסח והא דאמר צפ' כל שעה (פסחים דף לו:); לחם עוני פרט לחלוט ואשישה אר"ת דהתם בלא דהר אפייה צתנור ועוד אר"ת דהתם צחלוט גדול דומ"ת דאשישה ולא חשיב לחם עוני לפי שהוא גדול ולא משום צחלוט א"י התם צצלילתו קשה והכא צצלילתו רכה כגון סופגנין או חלת המשרת דמפרש התם דיינו חלוט של צעלי צתים דלא ממייצ צחלה ולא חשיב לחם אלא על ידי אשיה ולהכי חשיב שפיר לחם עוני אע"ג דחלטיה אצל צלילתו ענה מיפסל לעשות דחשיב לחם עשירות אפי' לא דהר אפייה וצפ' כל שעה (שס ד"ה פרט) הארכתי: אצל

כאחד מן האחים אינו אלא כאחד מן האחים מיבעי ליה אלא סד"א הואיל ואפסדה מיבום לקנסיה קמ"ל: אם יש שם אב: ^(א)דאמר מר ח"אב קודם לכל יוצאי ירכו: הכונס את יבמתו וכו': מ"ט ⁴יקום על שם אחיו אמר רחמנא ודרי קם: ר' יהודה אומר וכו': אמר עולא הלכה כר' יהודה וכן א"ר יצחק גפחא הלכה כר' יהודה ואמר עולא ואיתימא ר' יצחק גפחא מ"ט דר' יהודה דכתיב ⁵והיה הבכור אשר תלד כבכור מה בכור אין לו בחיי האב אף האי נמי אין לו בחיי האב אי מה בכור נוטל פי שנים לאחר מיתת האב אף האי נוטל פי שנים לאחר מיתת האב מידי יקום על שם אביו כתיב יקום על שם אביו אימא היכא דליכא אב דלשקול נחלה תתקיים מצות יבום היכא דאיכא אב [דלא] שקיל נחלה לא תתקיים מצות יבום מידי ^(ב)יבום בנחלה תלה רחמנא יבומי מיבמי ואי איכא נחלה שקולי ואי לא לא שקיל יתיב ר' חנינא קרא קמיה דר' ינאי ויתיב וקאמר הלכה כר' יהודה א"ל ^(ב)פוק קרי קרייך לברא אין הלכה כר' יהודה תני תנא קמיה דרב נחמן אין הלכה כר' יהודה א"ל אלא כמאן כרבנן פשיטא ^(א)יחיד ורבים הלכה כרבים א"ל אסמייה א"ל לא את הלכה אתנייך ומוקשה הוא דאקשי לך ואפכת ולמאי דאפכת שפיר אפכת: **בתני'** החולין ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו הוא

מ.

עין משפט ונר מצוה

נח א מ"י פ"י מהלכות מעשה קרבנות ה' ב סמג עשין קפד קפה:
נב ב מ"י שס הלכה א:
ג מ"י פ"ב מהלכות שבת עשור הלכה ז סמג לאוין סט טו"ע א"ח סימן תריב סעף ו:
בא ד מ"י פ"ב מהל' מעשה קרבנות ה' יד סמג לאוין של:
בב ה מ"י פ"ו מהל' חמץ ומזה הלכה ו סמג עשין מ טו"ע א"ח סימן תנד סעף ג:
בג ו טו"ע א"ח"ע סימן קסג סעף ב:
בד ז מ"י פ"ג מהלכות נחלות הלכה ז סמג עשין נה טו"ע שס סעף א:
בה ח מ"י שס פ"א ה' ב סמג עשין לו טור ש"ע ד"מ סי' רעו סע"א:
בו ט מ"י פ"א מהלכות יבום הלכה יג סמג עשין נב ולאוין קי טור ש"ע א"ח"ע סימן קסג סעף ג:

תורה אור השלם

- ↑ וְאָבָלוּ אֹתָם אֲשֶׁר שָׁפַר בָּהֶם לְמַלְאֵא אֵת דָּם לְקַדֵּשׁ אֹתָם וְיָרָא יֵאָכֵל בִּי קֹדֶשׁ הוּא: שמוות כט לג
- ↑ בִּי כֵל הַקֶּדֶשׁ אֲשֶׁר לֹא תִעָנֶה בְּעֵצָם הַיּוֹם הַזֶּה וּבִקְרָתָהּ מַעֲמִיחִי: ויקרא כג כט
- ↑ לֹא תִאָּפֶה וְעָלִיו חֶלְקֶם נִתְּתִי אֹתָהּ מֵאֲשֵׁי קֹדֶשׁ קִדְּשִׁים הוּא בַחֲסֻתָּא וְכָאֵשׁ: ויקרא ו י
- ↑ לֹא תֹאכַל עָלָיו חֲמִץ תִּבְעֵהּ בְּעֵצָם תֹּאכַל עָלָיו מִצֹּת לֶחֶם עֵינִי כִי בַחֲסֻתָּא יֵאָדָא מֵאֲרִץ מִצְרַיִם לְמַעַן חֲזוּרָא אֵת יוֹם הַצִּוְוָה מֵאֲרִץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיָּיָךְ: ויקרא טז ג
- ↑ וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלַד יִקּוּם עַל שֵׁם אָחָיו הַבֵּת וְלֹא יִקְוָהוּ שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל: דברים כה ו

תורה אור השלם

דברים טז ג
וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלַד יִקּוּם עַל שֵׁם אָחָיו הַבֵּת וְלֹא יִקְוָהוּ שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל: דברים כה ו

תורה אור השלם

מוסף רש"י

ואבלו אותם. צמלואים כתיב, אשר כופר בהם. כתב כפרה בני אכילה, למימא' דאף צמליה, האוכל אכילה גסה ביוה"כ. שאכל ליל יום הכפורים על השזוע, שהיה שבע מסעודה שהפסיק בה וכל מה שאכל משמשיכה אכילה גסה היטה ושלף להנאה (ויחא פ:). ואפילו חלקם. שיריט, לא מאפה חמוץ. דרשנין ליה האי חלקם דקרא נמי לפניו אלא תאפה (טוטה) אב קודם. לירט גזו או בתו שמתה, לכל יוצאי ירכו. דהיינו אחי המט (ושב"ס ב"ב קסו.). אסמייה. אקרי צמיתא וז מניקסמו (ב"ב כד.).

^[א] נראה דליל ר"ל דמרי עמיני אכילה גסה הוו היכא וכו'